



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito do Consumidor — Relação de Consumo

Inscrição Indevida em Cadastro de Inadimplentes por Contrato

Celebrado Mediante Fraude de Terceiro

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0002-5.22-MODELO
Área:	Direito do Consumidor — Negativação Indevida	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Inscrição do nome do consulente em cadastro de proteção ao crédito por débito oriundo de contrato que declara não haver celebrado, com indícios de fraude praticada por terceiro mediante uso indevido de seus dados. Responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), não elidida pela alegação de fraude de terceiro, que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade (Súmula 479 do STJ). Consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). Dever de comunicação prévia da inscrição pelo órgão mantenedor (art. 43, § 2º, do CDC). Prazo máximo de manutenção do registro: 5 anos (art. 43, § 1º, do CDC; Súmula 323 do STJ). Dever do credor de promover a baixa em 5 dias úteis após o pagamento (Súmula 548 do STJ). Dano moral in re ipsa, ressalvada a hipótese da Súmula 385 do STJ — existência de inscrição legítima preexistente —, cuja aplicação, contudo, vem sendo flexibilizada quando as demais anotações também são indevidas e há verossimilhança nas alegações (STJ, REsp 1.704.002/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/02/2020). Inversão do ônus da prova. Vias: contestação administrativa no órgão de proteção ao crédito, plataformas de consumo e ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, no Juizado Especial Cível.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

Segundo o relato, o consulente tomou conhecimento da negativação ao tentar realizar uma compra a prazo, tendo o crédito recusado. Ao consultar o extrato do órgão de proteção ao crédito, identificou anotação lançada

por empresa com a qual afirma nunca ter mantido relação contratual, referente a débito de valor não reconhecido. O consulente não recebeu qualquer comunicação prévia sobre a inscrição e suspeita que terceiro tenha utilizado seus dados pessoais para celebrar o contrato.

O consulente informa não haver outras anotações em seu nome e busca compreender seus direitos, como obter a retirada da anotação e se há fundamento para reparação.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. A Responsabilidade do Fornecedor e a Fraude de Terceiro

O ponto central da análise é a alegação — frequente nesses casos — de que a empresa também foi vítima da fraude e, portanto, não deveria responder. A jurisprudência consolidada rejeita essa tese.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), independentemente de culpa. A contratação fraudulenta por terceiro, mediante uso de dados de outra pessoa, caracteriza falha do sistema de verificação do próprio fornecedor — risco inerente à sua atividade econômica. É o que se denomina *fortuito interno*, que não afasta a responsabilidade, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ainda que o consulente não tenha celebrado contrato algum com a empresa, ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor na condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC): quem sofre o dano decorrente do defeito do serviço equipara-se ao consumidor, mesmo sem ter contratado.

Recomendação prática: Solicite à empresa, por escrito e com protocolo, a apresentação do contrato que originou o débito. A ausência ou a fragilidade desse documento é o elemento central do caso — se a empresa não comprova a contratação, a inscrição é indevida.

3.2. Os Deveres Formais do Registro e o Prazo de Manutenção

Além da questão de fundo, há deveres formais cujo descumprimento reforça a irregularidade da anotação. O órgão mantenedor do cadastro deve comunicar previamente o consumidor por escrito sobre a abertura do registro (art. 43, § 2º, do CDC) — providência que o consulente afirma não ter recebido.

O registro tampouco pode perdurar indefinidamente: o art. 43, § 1º, do CDC limita a informação negativa a 5 anos, prazo confirmado pela Súmula 323 do STJ, que dispõe que a inscrição pode ser mantida por no máximo cinco anos, independentemente da prescrição da execução. E, uma vez pago o débito, incumbe ao credor promover a exclusão do registro no prazo de 5 dias úteis, conforme a Súmula 548 do STJ.

Dever legal	Fundamento	Consequência do descumprimento
Comunicação prévia da inscrição	Art. 43, § 2º, CDC	Irregularidade formal do registro
Limite de 5 anos do registro	Art. 43, § 1º, CDC; Súmula 323 STJ	Direito ao cancelamento
Baixa em 5 dias úteis após pagamento	Súmula 548 STJ	Manutenção indevida do registro
Comprovar a origem do débito	Art. 373, § 1º, CPC; art. 6º, VIII, CDC	Reconhecimento da inexigibilidade

3.3. O Dano Moral e o Alcance da Súmula 385 do STJ

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido — in re ipsa —, dispensando a prova de prejuízo concreto: o abalo de crédito e a restrição ao consumo decorrem do próprio fato da anotação irregular.

Há, contudo, uma ressalva importante que precisa ser verificada antes de qualquer providência judicial. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ou seja: se o consumidor já possui outra negativação legítima, o dano moral tende a ser afastado — embora permaneça o direito de retirar a anotação indevida.

Registre-se que essa orientação vem sendo flexibilizada. O STJ tem admitido a indenização quando as demais anotações também são indevidas e há verossimilhança nas alegações do consumidor (REsp 1.704.002/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020). A aplicação da súmula, portanto, não é automática — depende da legitimidade das inscrições preexistentes.

■ ■ **ATENÇÃO:** Antes de ajuizar qualquer ação, obtenha o extrato completo do Serasa e do SPC. Se houver outra anotação legítima e ativa, a Súmula 385 do STJ pode afastar o dano moral — embora o direito ao cancelamento da anotação indevida permaneça. Essa verificação define a estratégia.

3.4. As Vias Disponíveis

O consulente dispõe de vias extrajudiciais e judiciais, que podem ser usadas em sequência:

Via	O que se busca	Custo e prazo
Contestação no Serasa/SPC	Retirada da anotação; o credor é instado a comprovar o débito	Gratuito; alguns dias
consumidor.gov.br	Solução direta com a empresa, com registro oficial que serve de prova	Gratuito; resposta em 10 dias
PROCON	Mediação e possibilidade de sanção administrativa	Gratuito
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização	Cancelamento definitivo, com tutela de urgência, e dano moral	Isento no JEC em 1º grau

Recomendação prática: A sequência mais eficiente é: (1) obter o extrato completo dos cadastros; (2) solicitar à empresa o contrato que originou o débito; (3) contestar a anotação no órgão de proteção ao crédito e registrar reclamação no consumidor.gov.br, construindo prova documental; (4) não resolvido, ajuizar ação declaratória com pedido de tutela de urgência para baixa imediata do registro.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. A inscrição decorrente de contrato que o consulente afirma não haver celebrado é **indevida**, e a alegação de fraude de terceiro **não afasta a responsabilidade** do fornecedor: trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade (art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ). O consulente é protegido como **consumidor por equiparação** (art. 17 do CDC), ainda que nunca tenha contratado.
2. O ônus de **comprovar a origem do débito é da empresa** (art. 373, § 1º, do CPC; art. 6º, VIII, do CDC). A ausência do contrato ou a fragilidade da documentação apresentada conduz ao reconhecimento da inexistibilidade e ao cancelamento da anotação.

3. Somam-se **irregularidades formais**: a falta de comunicação prévia da inscrição (art. 43, § 2º, do CDC), o limite de 5 anos do registro (art. 43, § 1º, do CDC; Súmula 323 do STJ) e o dever de baixa em 5 dias úteis após o pagamento (Súmula 548 do STJ).

4. O dano moral pela negativação indevida é, em regra, **presumido (in re ipsa)**. É indispensável, porém, verificar antes se há outra anotação legítima preexistente — hipótese em que a **Súmula 385 do STJ** pode afastar a indenização, preservado o direito ao cancelamento. Essa orientação vem sendo flexibilizada quando as demais inscrições também são indevidas (STJ, REsp 1.704.002/SP, 3ª Turma, j. 11/02/2020).

5. **Providências recomendadas, em ordem**: (1) obter o extrato completo do Serasa e do SPC; (2) solicitar formalmente à empresa o contrato que originou o débito; (3) contestar a anotação nos órgãos de proteção ao crédito e registrar reclamação no consumidor.gov.br; (4) registrar Boletim de Ocorrência pelo uso indevido dos dados, o que documenta a boa-fé; (5) não resolvido, ajuizar ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, no Juizado Especial Cível, com pedido de tutela de urgência.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como contestar uma negativação no Serasa/SPC

Quando seu nome é inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, você pode contestar diretamente no órgão. O credor é instado a comprovar a dívida; não comprovando, a anotação tende a ser retirada.

Como fazer:

1. Primeiro, obtenha o extrato completo do Serasa e do SPC para saber exatamente quem inscreveu, o valor e a data.
2. Registre a contestação pelo canal do órgão (site ou aplicativo do Serasa, por exemplo), indicando que não reconhece a dívida.
3. O credor é notificado e deve comprovar a origem do débito.
4. Guarde os protocolos de todas as etapas.

Onde: Serasa e SPC — site, aplicativo ou pontos de atendimento.

O que levar/reunir: CPF, extrato do cadastro e, se houver, prova de que a dívida não existe.

Custo: A consulta ao próprio cadastro e a contestação são gratuitas.

Prazo: A informação negativa é limitada a 5 anos; a contestação pode ser feita enquanto a anotação persistir.

Atenção: Antes de ajuizar ação de dano moral, confirme no extrato se não há outra anotação legítima e ativa — a existência dela pode afetar o direito à indenização (Súmula 385 do STJ).

Como registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.)

O Boletim de Ocorrência é o registro oficial de um fato perante a autoridade policial. Serve como prova documental da comunicação do fato e, em casos de fraude ou crime, é peça relevante para investigações e para demonstrar a boa-fé de quem registra.

Como fazer:

1. Reúna as informações do fato: o que aconteceu, quando, onde e quem está envolvido.
2. Registre pela Delegacia Eletrônica do seu estado (a maioria permite registro online para fatos sem violência) ou presencialmente em qualquer delegacia.
3. Descreva os fatos com objetividade e anexe documentos, se houver.
4. Guarde o número e a via do B.O. registrado.

Onde: Delegacia Eletrônica do estado (site) para casos simples; delegacia física para casos que exijam atendimento presencial.

O que levar/reunir: Documento de identidade, CPF e todos os elementos que comprovem o fato (prints, comprovantes, contratos).

Custo: Gratuito.

Prazo: Registre o quanto antes — a proximidade com o fato reforça a credibilidade do registro.

Atenção: Em casos de uso indevido de dados ou fraude, o B.O. demonstra que você não reconhece a dívida ou o ato e reforça sua boa-fé em eventual ação.

Como reclamar no consumidor.gov.br

Plataforma oficial e gratuita do Governo Federal para resolução de conflitos de consumo diretamente com a empresa. A empresa é notificada e tem prazo para responder. A reclamação e a resposta ficam registradas e podem ser usadas como prova.

Como fazer:

1. Acesse consumidor.gov.br e crie uma conta com seu CPF.
2. Verifique se a empresa é cadastrada na plataforma (a maioria das grandes empresas é).
3. Registre a reclamação descrevendo o problema, anexando documentos e indicando o que você deseja como solução.
4. Acompanhe a resposta — a empresa tem prazo de até 10 dias para se manifestar.
5. Ao final, avalie se o problema foi resolvido; o histórico fica salvo.

Onde: Site consumidor.gov.br ou aplicativo oficial.

O que levar/reunir: CPF, dados do contrato ou da relação de consumo, comprovantes e todo documento que demonstre o problema.

Custo: Gratuito.

Prazo: A empresa tem até 10 dias para responder.

Atenção: Mesmo quando não resolve, a reclamação produz prova qualificada da tentativa de solução e da resistência da empresa — documento útil para uma futura ação judicial.

Como contestar uma dívida ou cobrança indevida na Justiça

A ação declaratória de inexistência de débito serve para reconhecer que uma dívida não existe (ou não é sua) e, quando cabível, cancelar negativações e obter indenização. Costuma vir cumulada com pedido de tutela de urgência para baixa imediata da anotação.

Como fazer:

1. Reúna a prova de que a dívida não existe ou não é sua (extratos, ausência de contrato, B.O. em caso de fraude).
2. Tente antes a via extrajudicial (contestação no cadastro, notificação) e documente a recusa.
3. Ajuíze a ação declaratória, com pedido de tutela de urgência para retirar o nome imediatamente, e, se for o caso, indenização por dano moral.
4. Para valores dentro do teto, use o Juizado Especial Cível.

Onde: Juizado Especial Cível ou Vara Cível, conforme o valor.

O que levar/reunir: Extrato do cadastro, provas da inexistência da dívida, protocolos.

Custo: Isento no JEC em 1º grau.

Prazo: A pretensão de reparação civil deve ser exercida, em regra, dentro de 3 anos; o pedido de cancelamento não se sujeita a esse prazo enquanto a anotação persistir.

Atenção: Não pague a dívida contestada para 'resolver logo' — o pagamento pode ser interpretado como reconhecimento do débito e enfraquecer a ação.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

✗ Não pague a dívida que você está contestando para 'resolver logo'. O pagamento pode ser interpretado como reconhecimento do débito e enfraquecer tanto a contestação quanto o pedido de indenização.

✗ Não faça declarações admitindo culpa ou responsabilidade — por mensagem, e-mail ou verbalmente diante de testemunhas. Registre os fatos, mas evite manifestações que possam ser usadas contra você.

✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.

✗ Não deixe o prazo correr sem agir. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem — uma vez esgotados, o direito se extingue definitivamente, sem possibilidade de recuperação.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer